

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1658/2537

นายสด โตสิงสอนหรือโตสิงห์สอน

โจทก์

นายสง่า ขุนทอง

จำเลย

นายสง่า ขุนทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 109)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจาก ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทะเบียนเล่ม 11 หน้า 125 สารบบเล่ม- หน้า 22 หมู่ที่ 8 ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ดินในกรอบสีแดง และสีดำในแผนที่เอกสารหมาย ผ.1 และให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน แก่โจทก์ปี ละ 1,500 บาท นับถัดจากวันฟ้อง(วันฟ้องวันที่ 5 มีนาคม 2534) จนกว่าจำเลย และ บริวารจะออกไปจากที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 105)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระ ตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้
ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยไม่นำเงินมาชำระ ตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวาง
ศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย

พิเคราะห์แล้ว จำเลยไม่นำเงินมาชำระ ตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวาง
ศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ